



Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 27	Registro Deliberazioni	OGGETTO : Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio – art. 194, comma 1, lett.a) d.lgs. 267/00 – Avv. Pietro Notaro.
28/10/2024		

SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2024** Addì **28** Del mese di **Ottobre**
 Alle ore **15:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta Straordinaria, l' convocazione
nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI
2	CRISTOFARO	Tommaso	Consigliere	SI
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Consigliere	SI
4	FACCIOLO	Domenico	Consigliere	SI
5	PANAIA	Claudio	Consigliere	SI
6	CARISTO	Francesca	Consigliere	SI
7	MELLACE	Natascia	Consigliere	SI
8	LIOI	Daniela	Consigliere	SI
9	VALLONE	Luigi	Consigliere	SI
10	MUNGO	Anna Maria	Consigliere	SI
11	OCCHIONOR ELLI	Luca	Consigliere	SI
12	MUCCARI	Pasquale	Consigliere	SI
13	CARABETTA	Stefano	Consigliere	NO

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
 DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Claudio Panaia il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

SETTORE FINANZIARIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

che con Sentenza n. 1071/2023 il giudice di Pace di Catanzaro, condannava il Come di Squillace al risarcimento al 50% dei danni in favore di Abbruzzo Francesco Carmelo, 50% che quantifica in Euro 356,85 oltre interessi legali dalla data dell'evento al soddisfo, condanna il convenuto al pagamento del 50% delle spese di giudizio, 50% che liquida in Euro 295,00, di cui Euro 45,00 per spese ed Euro 250,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali del 15%, oltre ad IVA e CPA; dichiara compensate le spese di lite per il rimanente 50%;

che in data 04.04.2024 è stato notificato il relativo atto di precetto;

che il Comune di Squillace non ha adempiuto al predetto pagamento, per cui l'avv. Pietro Notaro, in qualità di procuratore e difensore di Abbruzzo Francesco Carmelo, in data 10.07.2024, notificava atto di precetto in rinnovazione per l'importo complessivo di Euro 1.070,46;

che pertanto occorre provvedere al predetto pagamento;

Visto:

- *L'art. 194 del d.lgs. 267/00 il quale stabilisce che con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, in sede di riequilibrio di bilancio, o con diversa periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, l'Ente riconosce la legittimità dei debiti fuor bilancio derivanti dalle fattispecie di cui al comma 2 lett. a) – b) – c) – d) – e) dello stesso articolo, adottando contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli stessi, ovvero:*
- *Sentenze esecutive*
- *Copertura disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzioni o atti costitutivi, purchè sia rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- *Ricapitalizzazione, nei limiti e forme previste dal codice civile o norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- *Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- *Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Considerato che:

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile che è maturato all'esterno dello stesso e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Considerato altresì che in materia di riconoscimento di debito fuori bilancio, si è pronunciata la Corte dei Conti Sicilia, con delibera n. 177 del 13 maggio 2015, ribadendo la necessità del preventivo riconoscimento del debito da parte dell'Organo consiliare anche nell'ipotesi di debiti derivanti da sentenze esecutive, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità;

Visto l'art. 193 del d.lgs. 267/00, il quale al secondo comma prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Rilevato che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della corte dei conti;

Dato atto che il debito da riconoscere ammonta a complessivi Euro 1.070,46;

Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole formulato dal Revisore dei conti dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del d.lgs. 267/00 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza esecutiva e successivo atto di precetto, come descritto in premessa, per l'importo complessivo di Euro 1.070,46;

2. *di dare atto che la suddetta somma sarà allocata sul cap 860000 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;*
3. *Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289/2002;*

Con successiva votazione, riportante il seguente risultato: voti favorevoli unanimi

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

Del **28/10/2024**

Delibera n. 27

IL PRESIDENTE

(f.to Claudio Panaia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppina Ferrucci

